

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9212/2538

กองทัพอากาศ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
พันจ่าอากาศโทสุรศักดิ์ ครอบบัวบาน
กับพวก

โจทก์
จำเลย

ผู้คัดค้าน
จำเลย

นาย ไสว ครอบบัวบาน

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 226, มาตรา 305, มาตรา 744 (4)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114, มาตรา 116

แม้ผู้คัดค้านที่1จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่ธนาคารก.ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่เมื่อผู้คัดค้านที่1ได้ไถ่ถอนจำนองโดยชำระหนี้ให้แก่ธนาคารก.ผู้รับจำนองเดิมถูกต้องครบถ้วนแล้วบุริมสิทธิจำนองของธนาคารก.ที่มีอยู่เหนือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างย่อมระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา744(4)การที่ผู้คัดค้านที่1ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่ผู้คัดค้านที่2ในวันเดียวกันกับที่ไถ่ถอนจำนองดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการจำนองรายใหม่หาใช่เป็นการโอนสิทธิจำนองหรือรับช่วงสิทธิจากการจำนองรายเดิมแต่อย่างใดไม่ดังนั้นแม้การที่ผู้คัดค้านที่2ได้รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนเพียงใดก็ตามแต่เมื่อการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่1กระทำโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทนภายในระยะเวลาสามปีก่อนขอให้ลูกหนี้ล้มละลายซึ่งศาลเพิกถอนได้แล้วและการจำนองดังกล่าวได้กระทำภายหลังจากที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายผู้คัดค้านที่2จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราช

บัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483มาตรา116 ตราบใดที่ศาลยังมิได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษา ให้เพิกถอนการโอนก็ยังถือว่าเป็นการโอนที่ชอบอยู่กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นการผิดนัดนับแต่วันยื่นคำร้องอันเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านที่1ต้องรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยผู้ร้องคงมีสิทธิ เรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องลูกหนี้ (จำเลย) ขอให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2532 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2533 และพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2534 ขณะนี้ยังไม่พ้นภาวะล้มละลาย ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2531 ลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 22204 พร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทเลขที่ 347 หมู่ที่ 6 ให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรโดยเสน่หา และผู้คัดค้านที่ 1 นำไปจดทะเบียน จำนองแก่ผู้คัดค้านที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2532 ซึ่งการโอนระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่ 1 เป็นการโอนทรัพย์สินในระหว่างสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายโดยไม่มีค่าตอบแทน และผู้คัดค้านที่ 1 รู้ถึงภาวะหนี้สินล้มละลายของลูกหนี้เป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและการ จำนองได้กระทำภายหลังมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย ขอให้มีคำสั่ง เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 22204 พร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทเลขที่ 347 หมู่ที่ 6 ระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่ 1 และเพิกถอนการ จำนองระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 ให้กลับสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมขอให้ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 ร่วมกันใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทจำนวน 778,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาท ผู้คัดค้านที่ 1 และพี่น้องรวม 4 คน ซึ่งเป็นบุตรของลูกหนี้ช่วยกันออกเงินซื้อโดยใส่ชื่อลูกหนี้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จนกระทั่งปี 2531 ลูกหนี้สุขภาพไม่ดีจึงตกลงเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้คัดค้านที่ 1 และเดิมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทจำนองไว้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัด แต่ดอกเบี้ยสูงจึงเปลี่ยนไปจำนองแก่ผู้คัดค้านที่ 2 แทน ลูกหนี้ไม่มีส่วนได้และไม่ได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่า ลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทแก่ผู้คัดค้านที่ 1 ก่อนมีการขอให้ล้มละลายเป็นการโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนเพราะเดิมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทติดจำนองอยู่แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัด ซึ่งผู้คัดค้านที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองต่อมาแล้วผู้คัดค้านที่ 1 ได้นำมาจดทะเบียนจำนองแก่ผู้คัดค้านที่ 2 ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นบุคคลภายนอกที่กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน หากศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการจำนอง ผู้คัดค้านที่ 2 ไม่จำเป็นต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้เพราะผู้คัดค้านที่ 2 มีฐานะเป็นเพียงเจ้าหนี้บุริมสิทธิในอันที่จะบังคับเอาแก่ทรัพย์สินจำนองได้ก่อนเจ้าหนี้สามัญเท่านั้น ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 22204 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 347 ระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่ 1 และเพิกถอนการจำนองระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 ให้กลับสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมให้ผู้คัดค้านที่ 1 ใช้จ่ายราคา 778,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอน (26 มิถุนายน 2535) จนกว่าจะชำระเสร็จเพื่อรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของผู้ล้มละลาย คำขออื่นให้ยกเสีย

ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2532 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2533 และพิพากษาให้ลูกหนี้ละลายตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2534 ขณะนี้ลูกหนี้ยังไม่พ้นภาวะล้มละลายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2531 ลูกหนี้ได้โอนให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทตามเอกสารหมายเลข ร.3 และ ร.4 แก่ผู้คัดค้านที่ 1 บุตรของลูกหนี้โดยเสน่หา ซึ่งเป็นการโอนทรัพย์สินในระหว่างสามปีก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยไม่สุจริตหลังจากผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทแล้วได้นำไปจดทะเบียนจำนองไว้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2531 ต่อมาวันที่ 26 ธันวาคม 2532 ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทจากธนาคารกรุงไทย จำกัด แล้วนำไปจดทะเบียนจำนองไว้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 ในวันเดียวกัน มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ 2 ในชั้นนี้ว่า การที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทจากธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งรับจำนองไว้ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้วนำไปจำนองจดทะเบียนไว้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 ในวันเดียวกันเป็นการโอนสิทธิจำนองหรือรับช่วงสิทธิซึ่งผู้คัดค้านที่ 2 ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 116 หรือไม่ เห็นว่าแม้ผู้คัดค้านที่ 1 จะจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทไว้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย แต่เมื่อผู้คัดค้านที่ 1 ได้ไถ่ถอนจำนองโดยชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้รับจำนองเดิมถูกต้องครบถ้วนแล้วบุริมสิทธิจำนองของธนาคารกรุงไทย จำกัด ที่มีอยู่เหนือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทย่อมระงับสิ้นไป ตามนัยมาตรา 744 (4) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้จดทะเบียน

จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทไว้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 ในวันเดียวกันกับที่ไถ่ถอน
จำนองดังกล่าวยอมถือได้ว่าเป็นการจำนองรายใหม่ หาใช่เป็นการโอนสิทธิจำนอง
หรือรับช่วงสิทธิจากการจำนองรายเดิมแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น แม้การที่ผู้คัดค้านที่ 2
ได้รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนเพียงใดก็ตาม
แต่เมื่อการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่ 1 กระทำ
โดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทนภายในระยะเวลาสามปีก่อนขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย
ซึ่งศาลเพิกถอนได้แล้ว และการจำนองดังกล่าวได้กระทำภายหลังจากที่มีการขอให้
ลูกหนี้ล้มละลายผู้คัดค้านที่ 2 จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 116 ฎีกาของผู้คัดค้านที่ 2 ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสอง
ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ใช้ดอกเบี้ยในราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทนับแต่วันยื่นคำร้อง
ขอให้เพิกถอนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้นยังไม่ถูกต้อง เพราะตราบไต่ที่ศาลยัง
มิได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอนก็ยังถือว่าเป็นการโอนที่ชอบอยู่กรณี
ถือไม่ได้ว่าเป็นการผิดนับแต่วันยื่นคำร้องอันเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านที่ 1 ต้องรับผิดชอบ
เรื่องดอกเบี้ยผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอน
การโอน

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านที่ 1 ชำระนับแต่วันที่ศาลชั้นต้น
มีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สุทธิ นิชโรจน์-สมาน เวทวินิจ-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ